

0037619-13.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Aos 23 de junho de 2022, às 15h, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante das consequências ocasionadas pela Pandemia do COVID-19, apresentaram-se o(a) MM^(a) Juiz(a) de Direito, Dr^a. Teresa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0037619-13.2020.8.26.0050 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0037619-13.2020.8.26.0050

Ctrl 569/20

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Aos 23 de junho de 2022, às 15h, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante das consequências ocasionadas pela Pandemia do COVID-19, apresentaram-se o(a) MM^(a) Juiz(a) de Direito, Dr^a. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr^a. Margareth Ferraz França, o(a) ré(u) VALDIRA VICENTE FERREIRA e o(a) defensor(a), Dr(a). Lucas José Ribeiro Macedo, Defensor(a) Público(a). Iniciados os trabalhos, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos, pelo sistema virtual, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pelas partes. Em seguida, foi(ram) interrogado(s) o(a)(s) ré(u)(s). Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com o(a)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal, tendo o(a) MM. Juiz(a) feito, a(o)(s) ré(u)(s), a observação determinada no artigo 186, do Código de Processo Penal. Após, pelo(a) MM^(a). Juiz(a) foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Pela Acusação foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela Defesa foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela MM^a. Juíza foi dito que: Vistos. VALDIRA VICENTE FERREIRA, qualificada nos autos, foi denunciada e encontra-se processada como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 1º de maio de 2020, por volta de 8h, na Rua Jorge Ogushi, nº 621, Aricanduva, neste Município e Comarca, juntamente com RENNIE DE OLIVEIRA PUORRO, para quem já houve Sentença, no curso de estado de emergência e calamidade pública, trazia consigo, para

fornecimento a terceiros mediante narcotráfico, 225 porções contendo 24,9g de crack, 85 porções contendo 141,4g de maconha e 128 porções contendo 84,9g de crack, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com disposição legal ou regulamentar (pgs. 02/06). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 07/49. Determinada a notificação da ré para apresentação de Defesa Preliminar (pgs. 52), foi a mesma apresentada (pgs. 87/88). Recebida a denúncia (pgs. 90), foi a ré citada (pgs. 104). Durante audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi interrogada a ré. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência em parte da ação para condenação por uso. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição da ré, e, alternativamente, condenação por uso e reconhecimento da prescrição. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente em parte. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pgs. 18/19 e laudo de exame químico-toxicológico de pgs. 59/61. O policial Douglas, ao ser ouvido em juízo, confirmou que na manhã do dia dos fatos, fazia patrulhamento ostensivo motorizados, quando por denúncia via Copom, e não se recorda de detalhes a respieito do ocorrido naquela ocasião. Não se lembra de detalhes e nem da fisionomia da dupla. O policial militar afirmou que receberam a denuncia de que amulher estava traficando, e nesse momento houve a apreensão e foi efetivada prisão porque na varredura houve a apreensão de drogas. Não se recorda se em poder da ré foi apreendida drogas, e não se recorda de apreensão de valor em dinheiro. Que as drogas apreendidas estavam escondidas embaixo de uma escada. Não se reorda se houve apreensão com a re.A ré, ao ser interrogada, afirmou que mora com a irmã, e filhos menores. Que sofreu acidente domestico e esta sem trabalhar. Quer se manifestar e há dois anos aatras como usuária de cocaína foi ate a viela e notou a presença de vários policiais, quando foram localizadas drogas e vieram a imputar o crime. Afirma que tinha em seu poder meio "pino" de cocaína, e não estava traficando. Assim, não há provas seguras quanto ao tráfico atribuído à ré e é certo que a pequena porção encontrada com a ré leva a confissão do uso, e portanto, a desclassificação do delito. PASSO À DOSAGEM DAS PENAS. A ré não possui antecedente criminal, devendo ser considerada, portanto, primária. Assim, atenta ao disposto no artigo 59, do Código Penal e 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena de admoestação verbal. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para o fim de CONDENAR VALDIRA VICENTE FERREIRA, qualificada nos autos, por infração ao disposto no artigo 28, da Lei 11.343/06 a admoestação verbal. Com o trânsito em julgado, deverá ter seu nome lançado no rol dos culpados. Deixo de condená-lo(a)(s) ao pagamento de custas processuais, por ser(em) assistido(a)(s) pela Defensoria Pública. Desde já designo audiência para 15 de julho de 2022, às 15:45 horas. Saem as partes intimadas Não reconheço a prescrição invocada porque o recebimento da denuncia se deem dezembro de 2020, com a suspensão do processo por aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Assistente Judiciário, digitei, imprimi e subscrevi. MMª. Juíza:

Ministério Público:

Defesa:

Ré:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a ré e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 23 de junho de 2022. Eu, _____, escrevente, digite e susbcrevi.